

“制度—生活”视角下传统村落保护制度实践与调适*

——以苏州为例

IMPLEMENTATION PRACTICE AND ADAPTATION OF TRADITIONAL VILLAGE PROTECTION SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF “SYSTEM AND LIFE”: A CASE STUDY OF SUZHOU

王 勇 夏 健 周 敏 秦 天 李广斌

WANG Yong; XIA Jian; ZHOU Min; QIN Tian; LI Guangbin

【摘要】在社会大转型时期，传统村落空间日益脱嵌于现代生活的需求，保护与发展之间的矛盾在很大程度上已转化为保护制度与日常生活之间的矛盾。基于“制度—生活”分析框架，以苏州为例，从微观动态的视角分析传统村落保护制度的实践及效果，并尝试揭示保护制度调适的内在逻辑。研究认为，由于保护制度的初始设计存在“权力和责任不对等”“权利和义务不对等”等问题，保护制度实践引发了多重生活困境，从而导致村民的不满。与此同时，基层组织对制度的选择性执行，造成保护制度执行力弱化。基于保护制度实践的反馈，制度制定者基于“责任上移，权利下移”，将日常生活的合理诉求纳入保护制度建设及其修订中，既推动制度与生活的趋同，又提升了保护制度的实施效果。

【关键词】传统村落；保护制度；制度调适；制度和生活；苏州

ABSTRACT: In the context of social transformation, traditional village space is becoming increasingly detached from the needs of modern life, and the contradiction between protection and development

【作者简介】

王 勇 (1974—)，女，博士，苏州科技大学建筑与城市规划学院党委书记、教授，中国城市规划学会理事。

夏 健 (1963—)，男，苏州科技大学建筑与城市规划学院教授，苏州科技大学苏州国家历史文化名城保护研究院院长。

周 敏 (1988—)，女，博士，苏州科技大学建筑与城市规划学院副教授。

秦 天 (1997—)，男，苏州科技大学建筑与城市规划学院硕士研究生，南京大学文化与自然遗产研究所助理工程师。

李广斌 (1973—)，男，博士，苏州科技大学地理科学与测绘工程学院、建筑与城市规划学院教授，本文通信作者。

has been transformed into the one between the protection system and villagers' daily life. Based on the framework of “system and life”, this paper analyzes the implementation practice of the traditional village protection system and its effect from a micro-dynamic perspective with Suzhou serving as a case study, in an endeavor to reveal the internal logic underlying the adaptation of the protection system. The paper posits that the initial design of the protection system, characterized by an “imbalance between power and responsibility” and an “imbalance between rights and obligations”, has caused many difficulties in villagers' life when the system was implemented, resulting in villagers' dissatisfaction with the system. Furthermore, the selective implementation of the system by organizations at the primary level has weakened the enforcement effect of the protection system. Based on the feedback from the protection system implementation practice, the system makers have incorporated the reasonable demands of villagers' daily life into the construction and subsequent revision of the protection system following the principle that the higher-level organization should assume more responsibilities while the primary-level villagers should enjoy more rights. This adaption not only enhances the coordination between system and life, but also improves the implementation effect of the protection system.

KEYWORDS: traditional village; protection system; system adaptation; system and life; Suzhou

传统村落携带着千百年积淀下来的农耕文化信息和聚落营造智慧，对其保护不仅可以传承中华优秀传统文化基因，也使当下乡愁有“乡”可寻。改革开放以来，伴随着乡村社会转型、生活方

式变迁和乡村人口大量外流,从内在的村落共同体到外在的村落物质空间形态,传统村落不断消亡。在此背景下,保护与发展的问題一直是困扰传统村落保护实践和理论研究的一道难题。

围绕传统村落保护,现有研究在传统村落营造思想和智慧^[1-2]、传统村落空间布局及其演化机理^[3-4]、保护理论^[5-6]和方法^[7-8]、保护和活化模式^[9]等多个领域,已取得了丰富的成果。传统村落作为活态人居环境,对其保护不能仅仅停留在“修旧如旧”的物质层面,亟需制度创新,推动传统村落活态再生^[10]。近年来,传统村落的保护制度日益受到学者关注,郅艳丽指出,尽管我国基本形成了自上而下的传统村落保护制度体系,但存在保护政策相互抵触、配套保护政策缺失等一系列问题^[11];曲颂等人认为,宅基地流转受限及宅基地退出机制不顺,已成为桎梏传统村落古民居保护利用的重要原因^[12];李稷等人从新制度经济学的视角指出,现行的认保制度不能有效推动古民居活化利用^[13]。此外,还有学者指出,尽管传统村落保护“政出多门”,但是部门间缺少协调,易使传统村落保护陷入“反公地悲剧”^[11,14]。上述研究不仅深化了我们对传统村落及其保护制度的理解,也为本文提供了坚实的研究基础。

总体来看,针对传统村落保护制度的现有研究还不是很充分,尚有进一步拓展的空间:一是,实践是制度的生命所在,现有研究缺少对传统村落保护制度实践及效果的微观考察;二是,传统村落保护制度建设是一个从无到有、不断完善的过程,现有研究忽视了对传统村落保护制度动态演变的分析。传统村落保护离不开制度保障,保护制度一经发布,就发挥了对日常生活的改造和规训作用。面对自上而下的保护制度实施,日常生活如何回应?当日常生活出现韧性抵抗时,保护制度又将如何调适?为此,本文从“制度—生活”视角,以苏州为例,剖析传统村落保护制度实践及其效果,并尝试揭示保护制度调适的内在逻辑,希冀对村落保护制度建设有一定的启示。

1 制度与生活

1.1 制度及其可实施性

广义的制度是指约束和规范人们的行为规范,狭义的制度仅指具有强制约束力的正式制度。根据本文讨论的核心议题,按狭义范畴来理解制度,包括涉及传统村落保护的法律法规、地方规章和政策、法定规划及图则等。制度的生命力在于其可实施性,不能被实施的制度不是真正的制度。对此,田国强等人指出,制度的本质是

自我实施性的规则,以稳定个体间的信息交换,减少不确定性和激励扭曲^[15]。兼顾制度参与人的各方利益所建立的激励相容机制,是提升制度执行力的关键。按照制度的演化博弈理论,制度实质是参与人博弈策略的均衡“解”,制度参与人的重复博弈,推动制度变迁^[16]。

1.2 生活第一性原则

生活不仅指人们衣食住行、休闲交往等日常活动,还包括支配这些日常行为的风俗习惯、伦理道德和价值观念^[17]。20世纪,从著名哲学家胡塞尔(E. Husserl)到哈贝马斯(J. Habermas),“生活世界”的强势回归,意味着“生活”重新回归人类发展的本源。生活是第一性的,是人类发展的第一要务^[18]。马克思曾指出,生活是一切社会活动的基础与前提:“一切人类生存的第一个前提,也就是一切历史的第一个前提,即人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活”^[19]。换言之,与生活相比,制度仅是一种工具^[20],生活第一性原则决定了“生活”高于“制度”,制度为“生活”和“更加美好的生活”而服务。

1.3 制度与生活的互动形塑

制度与生活分属不同领域,各具特点,受不同逻辑支配。(1)制度属于公共领域范畴,受建构理性主义和功利主义支配,通过制度实施结果来评判其效率的高低;生活则属于私有领域范畴,受自发的扩展秩序支配,以价值理性、交往理性为导向,以理解沟通和意义获取为目标^[21]。(2)制度具有非人格、抽象性、普遍性、刚性和相对稳定性等特点;生活则是复杂多变,充满着不确定性,具有人格化、具象化和灵活性等特点。按哈贝马斯的“系统—生活世界”理论的理解,制度归属于“系统”,而“系统”是以权力和市场为媒介、由政治系统和经济系统组成的理性世界,“生活世界”则是以人们情感交流为媒介、由价值和意义构成的惯习世界^[22-23]。

由于分属领域和支配逻辑的不同,制度与生活呈现出对立统一的关系。一方面,制度以改造生活为己任。在制度规训生活一段时间后,人们逐渐摒弃陋习和不文明行为,慢慢养成与制度目标合意的公序良俗。另一方面,制度作为外部力量,嵌入在复杂的生活场域之中。这意味着支配日常生活的惯习既是制度改造的对象,又是制度赖以运行的社会文化环境。面对制度的约束和改造,生活并非毫无反应地被动接受,尤其是当制度或制度部分条款偏离生活常识时,生活主体则借助信息优势和地方性知识,采用各种随机灵活、持久且隐匿的“日常抗争”策略^①,对制度进行反抗,阻止制度对生活的过度侵蚀。面对来

自社会底层的频繁而持久的抗争，制度要么强制执行，但这将严重削弱制度的合法性和制度代理人的权威，要么主动汲取生活的合理诉求，对制度进行校正，来弥合制度与生活之间的张力，推动制度逻辑和生活逻辑的不断趋同和融合。在社会转型时代，制度与生活都将历经剧烈的变迁，制度与生活的张力大小决定着制度实施的效果，制度与生活的博弈和相互形塑，不断推动制度变迁。

2 “制度—生活”与传统村落保护制度演化

在学界，“制度—生活”分析框架作为“国家—社会”的一种替代而出现。黄宗智指出，从实然角度，自古以来，中国不存在独立于国家的社会，国家和社会二分既无历史踪迹可寻，也无当代的事实经验。因而他认为，用“国家—社会”分析框架难以洞察和把握中国社会变迁和社会转型的本质^[24]。“制度—生活”分析框架通过“回归生活”“找回行动者”，为探究社会变迁的微观机制提供了一种解释框架^[17, 25]。目前，“制度—生活”理论已被广泛运用于中国式现代化^[26]、乡村治理^[27]等领域，这也折射出该框架强大的理论穿透力。

基于长期乡村调查的发现和感悟，在传统村落保护利用实践中，保护与发展之间的矛盾集中体现为保护制度与日常生活之间的矛盾。从“保护与发展”到“制度与生活”，不仅仅是一个研究视角的转换，也是一个由宏观叙事到微观表达、由理论抽象到实践具象的转化。从学理层面，“制度—生活”相互形塑，不仅为传统村落保护制度实践提供了微观具象的分析视角，也为传统村落保护制度演化提供一个动态的分析框架。

2.1 传统村落的空间脱嵌

根据社会空间理论，社会与空间互为“镜像”，不同的社会生产与之匹配的空间形态^[28]。传统村落空间作为农耕文明的产物，与农耕社会的生产生活相适应，具有很强的社会嵌入性和地理嵌入性。一方面，传统村落空间有着丰富的社会蕴意，村落空间节律与村落宗族结构相互映射、相互建构^[3-4]，村落空间与结构是村落内在的社会关系的外在表达^[29]。另一方面，在传统农耕社会，村落选址、建筑形式与结构受到当地自然环境的约束，具有很强的“地理嵌入性”。譬如，受交通、营造技术等限制，建筑材料往往就地取材，以降低建造成本。改革开放后，伴随市场化、工业化和城市化，乡村生活方式发

生了天翻地覆的变化，传统村落空间以及建筑形式日益脱嵌于现代生活的需求。为了改善居住环境、追求美好的生活，村民自发“拆旧建新”，用钢筋水泥的现代建筑替代古建筑，给传统村落带来了毁灭性破坏。在此背景下，为了对典型的传统村落进行抢救性保护，保护制度发挥了巨大作用，为传统村落保护利用提供了基础保障。

2.2 保护制度的初始实践

基于真实性、整体性等保护原则，从古民居翻建、改建，到传统街巷和整体风貌的保护，传统村落保护制度明确了一系列的空间管控内容，这意味着保护制度深度侵入日常生活的私有领域。一般而言，初始制度设计往往存在一定的缺陷：（1）权力和责任不对等。根据布坎南（J. M. Buchanan）等人的公共选择理论，政府及其官员也是理性“经济人”，在决策过程中最大程度地追求自身利益最大化。借助权力及其制定规则的优势，上级政府向下级政府转嫁责任、政府向社会转嫁责任，从而出现政府及其部门“争权卸责”“权责失衡”等问题^[30]。传统村落保护是一项公共事业，作为公共领域的保护制度也容易出现权力和责任不对等问题，即将保护责任层层下移，最终转嫁给遗产社区和古建筑所有者。（2）权利和义务不对等。“没有无义务的权利，也没有无权利的义务”，权利和义务是一组对等关系^[31]。从政府与社会关系的角度，“权力和责任不对等”的一个直接后果是“权利与义务的不平等”，政府将传统村落保护的诸多责任转嫁给遗产社区居民，但又没有给予足够的权益补偿，由此造成了权利和义务的失衡。

传统村落保护制度是一项较为典型的“义务本位”制度。这类制度较容易造成权利与义务失衡，导致遗产社区居民利益受损，引起遗产社区和居民的不满及对保护制度的抵触，从而增加制度执行的阻力。同时，基本道德伦理是人类生活藏而不露但又无处不在的灵魂，当保护制度违背社会底层基本伦理时，还可能引起基层执法者对制度本身合理性的质疑。在乡村社会转型时期，基层权力的运作具有较强的非正式性和乡土性^[32]，尽管制度具有一般性和抽象性，但是制度的执行却是情境化和具象化的。在传统村落保护制度实践中，基层执法者通常根据具体的情景，灵活地利用自由裁量权，更为重要的是，保护制度的基层执行者——乡村干部多“生于乡村”“长于乡村”，与底层社会共享一套地方性知识和非正式规则。这些乡村精英深谙乡村社会关系网络，既掌握底层社会舆情和各种诉求，又受乡村伦理及各种非正式关系网络约

束,当保护制度受到底层社会频繁抗争时,乡村干部相应采取“非正式操作”“变通”等方式,对保护制度进行选择性地执行,即出现“制度执行弱化”现象^[33],致使制度目标与实施结果出现较大的偏离。

2.3 保护制度的合理化调适

制度的发布和实施将对村民生活及其惯习发挥重要的引导和规范作用。一方面,伴随着制度的实施,保护制度在增强村民保护意识、遏制村民自发自行行为等方面起到了重要作用;另一方面,以村落为舞台,在制度参与人持续博弈互动中,保护制度的内在缺陷也慢慢呈现出来,引起底层社会的抵制。面对底层社会的合理诉求,制度制定者一般会适时修正和完善制度,推动制度逻辑和生活逻辑不断融合。总的来看,传统村落保护实践既不完全遵从制度逻辑,又不完全遵从生活逻辑,而是在制度实践与生活实践碰撞中,不断完善保护制度建设,从而推动传统村落保护及其可持续发展。

3 苏州传统村落保护制度的实践与调适

3.1 苏州传统村落保护与立法

苏州聚落遗产保护工作一直走在全国前列。1982年苏州市政府明确了“全面保护古城风貌,积极建设现代化新区”的城市建设方针,开展对苏州古城全面的保护。20世纪80年代末,始于周庄古镇保护,苏州将聚落遗产保护由“古城”延伸至“古镇”。1997年,苏州西山镇(2007年改称为“金庭镇”)出台的《关于西山古镇保护建设管理的规定》(西政发1997[40]号),明确提出对镇域内东村、明月湾等传统村落进行保护。自此,初步形成了“古城—古镇—古村”的聚落遗产保护体系。截至2023年第六批中国传统村落名录公布,苏州累计入选28个,成为江苏省国家级传统村落最密集的地区。

进入21世纪,在原建设部发布《关于全国历史文化名镇(名村)申报评选工作的通知》(建村[2002]233号)之后,苏州市政府加快了传统村落保护立法的工作,分别在2002年、2005年出台了《苏州市古建筑保护条例》和《苏州市古村落保护办法》,并先后制定了《关于苏州市区古建筑抢救贷款贴息和奖励办法》(苏府办[2004]115号)、《关于加强苏州市古村落保护和利用实施意见的通知》(苏府[2012]137号)等配套政策,初步建立了苏州传统村落保护的制度体系。结合中国历史文化名村和中国传统村落名录的遴选工作,苏州各区和县政府为每个传统村落编制了保护规划,积极推动传统村落保护政策的实施。

3.2 保护制度的刚性约束

以《苏州市古村落保护办法》《苏州市古建筑保护条例》为主干,保护制度明确了对苏州传统村落建设行为的一系列规范性要求。譬如,《苏州市古建筑保护条例》第11条规定,“古建筑不得擅自迁移或者拆除,确需迁移或者拆除的,必须征得文物行政主管部门同意后,报自然资源和规划部门批准”;第13条“维修古建筑不得任意改变和破坏原有建筑的布局、结构和装修,不得任意改建、扩建”。又如,《苏州市古村落保护办法》第10条“古村落内新建建筑的高度、形式、体量、色彩等必须与古村落的历史风貌相协调”;第18条对传统村落古建筑色调和修缮工艺、传统街巷踏步及临街建筑门窗等材质作出了明确的规定(表1)。

苏州传统村落保护立法伊始,为了快速遏制自下而上破坏传统村落的建设行为,2002—2010年期间,在传统村落集中连片的吴中区金庭镇和东山镇,基层政府开展数轮针对农村违建的集中整治行动,对传统村落进行抢救性保护。以金庭镇为例,2007年,金庭镇政府开展了“五个一律”^②违建整治行动,以农村建房管理为抓手,从申请、审批,到施工、验收等,对传统村落建设行为采取更加严格的管理,快速遏制了大量潜在的“毁旧建新”或“拆旧建新”的破坏行为。

3.3 保护制度的执行力弱化

3.3.1 保护制度约束下的多重生活困境

当某处民居被政府单方面确定为历史建筑时,这就意味着对私有产权的限制^[34]。保护制度严重限制了传统村落村民翻改建房屋的权利,由此给传统村落日常生活带来诸多负面影响。古民居是传统村落文化遗产的主要物质载体,下文以古民居为例,剖析保护制度约束下村民生活所面临的困境。

(1)功能上“用不了”。古民居在采光通风、内部功能、卫生清洁等方面已不符合现代人的生活需求。“房屋阴暗潮湿,卫生条件差,只有我们老两口长期居住。每次遇到台风或刮大风下大雨,儿女和村委会都提心吊胆,怕房屋坍塌,出人命”^③“这些老房子犹如灯笼,沿街看,外表胜似华丽,但内部多有破损,绝大多数无人居住”“现在年轻人都不喜欢这种老房子”。根据2023年9月对吴中区陆巷、杨湾、三山岛、东蔡、衙门里、堂里等6个传统村落古民居的最新调查^④:在现有121处古民居中,86处古民居处于闲置或废弃状态;由于长期无人居住,得不到维修,71处古民居出现门窗破烂、内墙倒塌、屋顶塌陷等不同程度的损坏现象,绝大多数古民居在沿街外墙处张贴“危房危险、请勿

表1 苏州传统村落保护制度的相关条款
Tab.1 Provisions related to the traditional village protection system in Suzhou

《苏州市古建筑保护条例》(2002)		《苏州市古村落保护办法》(2005)	
第7条	古建筑为私有的, 所有人为保护管理责任人	第10条	划定重点保护区和风貌协调区, 重点保护区内不得进行与保护无关的建设工程 古村落内新建建筑的高度、形式、体量、色彩等必须与古村落的历史风貌相协调
第8条	古建筑保护管理责任人应当履行下列职责: 按照古建筑保护的要求进行日常养护、维修	第16条	古村落内村民新建、改建、扩建房屋, 应当符合古村落保护规划, ……古村落重点保护区内原有与风貌不协调的建筑应当逐步整治或者拆除
第10条	在古建筑风貌协调保护区或者古建筑比较集中的区域内进行建设的, 不得破坏古建筑的环境风貌	第17条	古村落内的古建筑和石道板、井圈、古牌坊、古桥梁、古砖刻门楼等古构筑物、古建筑构件不得擅自拆除或者迁移
第11条	古建筑不得擅自迁移或者拆除, 确需迁移或者拆除的, 必须征得文物行政主管部门同意后, 报规划行政主管部门批准	第18条	古村落内的建筑装饰、装修必须符合下列规定: (一)保持传统的色彩, 以黑、白、灰为主色调 (二)工艺上采用传统的砖雕、木雕、石雕 (三)沿传统街巷建筑表层的门窗应当为木制, 踏步应当使用石质材料, 应当采用传统做法 ……
第12条	在房屋拆迁过程中新发现古建筑的, 拆迁人必须立即停止施工, 保护现场, 并及时向文物行政主管部门报告, ……具体实施所需经费由拆迁人承担		
第13条	维修古建筑不得任意改变和破坏原有建筑的布局、结构和装修, 不得任意改建、扩建	第24条	古建筑内不得举行危害古建筑安全的活动。不得作为柴草、煤气罐等易燃、易爆物品的堆放储备场所
……	……	……	……

靠近”的警示牌。对照2007年第三次文物普查结果, 已有12处古民居灭失或接近完全损毁。

(2)经济上“修不起”。尽管《苏州市古建筑保护条例》第14条明确规定, 对于私有产权的古民居, “所有人具备修缮能力而拒不履行修缮义务的, 当地人民政府可以给予抢救修缮, 所需费用由所有人负担”, 但在实际生活中该条款无法执行。一位村干部坦言: “古民居所有人是否具备修缮能力, 谁来评估, 又该如何评估? 自政策出台以来, 这条款就没有执行过”。《关于苏州市区古建筑抢修贷款贴息和奖励办法》规定, 对于产权人自我修缮的, 政府给予维修工程总额30%的补贴, 但是按照“修旧如旧”的要求, 古民居修缮费用超出多数产权人的经济承受能力。

“按原样木结构进行修缮, 即使政府补贴30%, 个人还要拿出五六十万, 有这这么多钱, 还不如建新房”“老房子修缮费用动辄要二三百万资金, 即使愿意修, 除了政府补贴, 剩余这么多钱从哪来? 总不能找子女要吧”。

(3)制度上“拆不得”。《苏州市古建筑保护条例》规定, “古建筑不得擅自迁移或者拆除”“造成古建筑灭失、损毁的, 依法承担民事责任。构成犯罪的, 依法追究刑事责任”。依据保护制度, 古建筑不仅不能随意拆除和迁移, 而且产权所有人不得擅自更改房屋内部结构和装修, 这在很大程度上剥夺了古民居产权人改善住房的权利。

(4)实践上“退不出”。宅基地制度将宅基

地、房屋及其产权人硬性捆绑在一起, 导致产权人很难退出古民居保护。一方面, 在“一户一宅”“房地一体”的宅基地制度安排下, 不放弃原有古民居及其宅基地, 将很难获得新的宅基地建新房; 另一方面, 宅基地买卖仅限于村集体组织内部成员, 这又使得宅基地不具有稀缺性。

“在村集体内部, 老房子及其它基地根本没人要”。

综上, 从保护文化遗产公共事业的角度, 对古民居产权进行限制是合理的, 但从产权人的角度, 这种限制又是不公平的。在《苏州市古村落保护办法》等政策修订前, 保护制度致使古民居产权人陷入“用不了”“修不起”“拆不得”和“退不出”的困境。在吴中区金庭镇冻结传统村落农房建设审批的三年期间, 就曾发生数起农民上访维权的事件。此外, 在乡村, 住房不仅关乎村民“脸面”, 而且在婚嫁中也发挥了重要的作用。

3.3.2 保护制度的执行偏差

一般而言, 出于对公共利益的考量, 在对公民的某项权利进行限制时, 必须在公民的其他项权利上给予对等补偿, 否则, 这将导致权利与义务的失衡。如果对建筑遗产的保护不符合农民经济和实用理性, 那么保护政策将难以实施^[35]。制度在缺少底层广泛认同的情况下, 其执行力将大打折扣。在保护制度执行中, 乡村干部有意无意地将“情”“理”带入到“法”的执行当中, 通过对“情理法”的综合考量, 具体处理每个违

建行为。“针对超出宅基地占有公共空间的扩建行为，我们一般会严格执行，坚决查处。但是出于改善居住条件，对建筑内部的局部改造，我们一般是睁一只眼闭一只眼”。也有不少乡村干部对保护制度的部分条款表示疑惑和不理解。

“2007—2009年期间，‘一刀切’停止农房建设审批，老百姓积压了大量翻建的需求。有的人家急着盖房娶媳妇，按政策，既不允许拆除翻建，又不另批宅基地让人新建，这合理吗？大家都生活在一个村子里，抬头不见低头见，哪个村干部愿意做这样的恶人，不允许人家拆老房子！”在一次传统村落保护村干部座谈会上，一位村干部抱怨：“每个古村落都分布着大量危旧老房，政府说要保护给又不给（足够的）钱来修缮。每年遇到台风，村委会担心老房坍塌闹出人命，出钱将老人请到宾馆，好吃好住，就这样老百姓还有抱怨。对村委会和村民而言，老房子倒塌灭失也算是皆大欢喜——村委会再也不用担心老房子坍塌出人命，村民也可以名正言顺地重建新房”。由此可见，在保护制度实施中，基于底层的信息优势，乡村干部在政策执行中不断“创造”灵活性，尽管这些做法弱化了制度执行力，但在很大程度上增加了基层自主性，减少了制度与生活之间的张力。

3.4 保护制度的优化

制度天然具有内在的伦理属性，当制度违背基本生活伦理时，就要对制度进行合理化修正^[36]。在全面总结传统村落保护实践经验的基础上，2013年苏州市政府出台了《苏州市古村落保护条例》，取代了《苏州市古村落保护办法》，又在2022年对《苏州市古建筑保护条例》进行了修订。通过对制度文本的前后比对，保护制度在如下几个方面进行了完善和优化：

（1）对明显缺陷的条款进行修订。如2002年《苏州市古建筑保护条例》第12条规定：“在房屋拆迁过程中新发现古建筑的，拆迁人必须立即停止施工”。该条款预设了拆迁人具有古建筑鉴别的能力，这显然违背了生活常理。新修订的《苏州市古建筑保护条例》将其改为“在房屋拆除过程中发现疑似古建筑的……”，增加“疑似”，使条款的表述更加准确和合理。

（2）将所有针对居民的“必须”条款改为“应当”条款。如将“古建筑确需迁移或者拆除的，必须征得文物行政主管部门同意”改为“古建筑确需迁移或者拆除的，应当征得文物行政主管部门同意”。在法律条文中，“必须”是无条件的义务性规定，没有例外和特殊；而“应当”则是一种原则性的规定，存在一定的弹性，允许有例外和特殊。由“必须”到“应当”弱化了村

民的义务和责任。

（3）放松了对村民自建行为的管制范围。2002年《苏州市古建筑保护条例》第13条“维修古建筑不得任意改变和破坏原有建筑的布局、结构和装修”，修改成“修缮古建筑应当遵守不改变原状原则，不得任意改变和破坏原有建筑的布局、结构”。前后对照，放宽了对古建筑内部“装修”的限制。针对《苏州市古村落保护办法》第10条“古村落内新建建筑的高度、形式、体量、色彩等必须与古村落的历史风貌相协调”，《苏州市古村落保护条例》基于重点保护区和风貌协调区的分区，对传统村落建筑高度、形式等做出差异化的规定，放松了空间管制范围。

（4）提高古民居修缮补贴标准，并多渠道筹集保护资金。针对私有产权人自我修缮古民居，政府补贴费用从30%大幅度提高到50%。2012年后苏州市政府先后出台了多项配套政策，多元筹集保护资金，拓展传统村落保护的资金渠道。如，《苏州市古村落保护条例》新增：“鼓励金融管理机构制定融资优惠政策，对古村落保护项目提供信贷支持。古建筑可以依法作为资产向银行抵押贷款”。

（5）创新传统村落保护的体制机制。《苏州市古村落保护条例》新增：“古村落内的古建筑、房屋的集体土地使用权可以通过保留集体建设用地性质的方式流转；……通过货币补偿或者产权置换的方式收购古村落内的古建筑、房屋的产权。古建筑、房屋原住户符合宅基地安置条件的，各地根据实际，可以安排宅基地建房”。这解除了古民居保护与其产权人之间的硬性捆绑，赋予了古民居产权人更多选择的权利。《关于加强苏州市古村落保护和利用实施意见的通知》明确提出：在区（县级市）和镇，设立传统村落保护利用的国有投资主体，加快对古建筑收购，强化了基层政府的保护责任。

综上，可以看出，苏州市政府基于“责任上移，权利下移”，从放松建设管制范围到提高古民居修缮补贴，从创新激励相容机制到强化苏州市及其区（县级市）责任，优化了苏州传统村落保护制度，这在很大程度上缓解了古民居“用不了”“修不起”“拆不得”又“退不出”的困境，在弥合制度与生活张力的同时，推动了苏州传统村落保护和利用。

4 结论和思考

4.1 结论

传统村落保护是一项公共事业，离不开保护制度的强有力支撑。在社会转型中，传统村落空

间日益脱嵌于现代生活需求，保护与发展之间的矛盾在很大程度上已转化为保护制度与日常生活之间的矛盾。本文基于“制度—生活”的分析框架，以苏州为例，尝试探究传统村落保护制度的运作实践及制度变迁的内在逻辑，得出如下主要结论：

（1）传统村落保护制度是一个较为典型的“义务本位”制度，保护制度的初设时常存在“权力和责任不对等”“权利和义务不对等”等问题。伴随着保护制度的实施，制度深度入侵到日常生活的私有领域，造成了“系统对生活世界的殖民”，继而引发村民的抵制。作为基层保护制度执行者，乡村干部嵌入于乡村社会关系网络，深受乡村关系网络以及乡村伦理约束，乡村干部选择性地执行保护制度，导致保护制度执行力的弱化。

（2）与生活相比，制度仅是一种工具，为创造美好生活而服务。“善”的制度的产生，不在于制度制定者的认知水平多高或理性能力多强，而是在于不断地从底层实践中汲取变革的智慧。具体到传统村落保护制度，需要将日常生活的合理诉求纳入到保护制度建设及其修订之中，不断推动制度与生活的趋同和融合，提升保护制度的实施效果。总的来看，制度与生活的良性互动，不仅可以推动保护制度和日常生活的双重演进，而且有利于提升保护制度的实施效果。

4.2 思考

一个有效的制度，不仅是指政府管理的高效，更是指生活在制度之中的人们有积极性与创造性^[20]。长期调查发现，在苏州，除了陆巷、明月湾等少数旅游型传统村落外，非旅游型传统村落普遍缺少活力，古民居自然损坏、村落空心化和人口老龄化问题突出，问题根源之一是保护资金的长期严重短缺。近20多年来，尽管苏州市各级政府投入巨大资金用于传统村落保护，但对于量大面广的古民居建筑来说，政府投入的资金仍旧是杯水车薪。如果任由古民居自然损坏和灭失，那么若干年后传统村落将“名不副实”。如何对大量损坏严重的古民居进行抢救性保护？保护资金从哪来？这亟需突破传统村落古民居及其宅基地的流转限制，让钟爱古民居且有保护能力的社会主体，广泛参与到传统村落古民居保护当中，让没有保护意愿和保护能力的本地产权人退出古民居保护，以市场力量优化资源配置，实现古民居由低效持有者向高效持有者转变，让沉睡的遗产变成鲜活的资产。

注释 (Notes)

① 美国人类学家斯科特(James C·Scott)在《弱者的武器》一书中提出了“日常抗争”概念，用来描述

农民运用非正式的网络等资源，对不合理的政策进行抗争。详见：詹姆斯·C·斯科特. 弱者的武器(第二版)[M]. 郑广怀，张敏，何江穗，译. 南京：译林出版社，2016。

- ② “五个一律”为：一律拆除农田建房、一律拆除领导干部违规建房、一律暂停农宅建设审批、一律停止已批或待批建房行为、一律停止无审批部门或无审批权部门同意的建房行为。
- ③ 自2018年以来，受苏州市自然资源和规划局委托，本文第一作者主持每年的“苏州市古村落保护利用情况年度评估”项目，对苏州市传统村落保护利用情况进行跟踪调查。无特别说明，本文访谈及其数据均来自第一手调研。
- ④ 根据初步统计，在121处古民居中，112处为私有产权，占比90.6%。在杨湾、衙前里、东蔡3个非旅游型传统村落，古民居私有产权比例更高，达到96.3%，且古民居闲置和损坏程度普遍高于陆巷等旅游型传统村落。

参考文献 (References)

- 常青. 传统聚落古今观——纪念中国营造学社成立九十周年[J]. 建筑学报, 2019(12): 14—19.
CHANG Qing. A Perspective of the Traditional Settlements from Ancient to Now Commemorating the Ninetieth Anniversary of the Society for Research in Chinese Architecture[J]. Architectural Journal, 2019(12): 14—19.
- 金涛, 张小林, 金飏. 中国传统农村聚落营造思想浅析[J]. 人文地理, 2002, 17(5): 45—48.
JIN Tao, ZHANG Xiaolin, JIN Biao. Analysis on the Construction Thoughts of Traditional Rural Settlements in China[J]. Human Geography, 2002, 17(5): 45—48.
- 何依, 邓巍. 基于主姓家族的村落空间研究——以山西省苏庄国家历史文化名村为例[J]. 建筑学报, 2011(11): 11—15.
HE Yi, DENG Wei. Study on the Village Space Based on Main Clan: Case Study of the National Historical and Cultural Village in Suzhuang of Shanxi Province[J]. Architectural Journal, 2011(11): 11—15.
- 何依, 孙亮. 基于宗族结构的传统村落院落单元研究——以宁波市走马塘历史文化名村保护规划为例[J]. 建筑学报, 2017(2): 90—95.
HE Yi, SUN Liang. A Study on the Courtyard Unit of Traditional Settlements Based on Clan Structure as Exemplified in Zoumatang Village, Ningbo[J]. Architectural Journal, 2017(2): 90—95.
- 屠李, 赵鹏军, 张超荣. 试论传统村落保护的理论基础[J]. 城市发展研究, 2016, 23(10): 118—124.
TU Li, ZHAO Pengjun, ZHANG Chaorong. Theory of Conservation of Traditional Villages[J]. Urban Development Studies, 2016, 23(10): 118—124.
- 张松. 作为人居形式的传统村落及其整体性保护[J]. 城市规划学刊, 2017(2): 44—49.
ZHANG Song. A Study on Traditional Villages as a Form of Human Settlement and Their Integrated Conservation[J]. Urban Planning Forum, 2017(2): 44—49.
- 张瑜, 贾艳飞, 何依. 传统平原堡寨村落整体性保护方法探究——以平遥古村落为例[J]. 城市发

- 展研究, 2015, 22(4): 104—110.
- ZHANG Yu, JIA Yanfei, HE Yi. The Study of Integrated Conservation Method of Traditional Plain Bao—Village: Taking Pingyao Historic Villages as an Example[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(4): 104—110.
- [8] 杨贵庆. 新乡土建造: 一个浙江黄岩传统村落的空间蝶变[J]. 时代建筑, 2019(1): 20—27.
- YANG Guiqing. On New Rural Construction: The Spatial Rebirth of a Traditional Village in Huangyan, Zhejiang Province[J]. Time+Architecture, 2019(1): 20—27.
- [9] 王琮, 季宏, 陈进国. 乡村保护与活化的动力学研究——基于3个福建村落保护与活化模式的探讨[J]. 建筑学报, 2017(1): 108—112.
- WANG Qiong, JI Hong, CHEN Jinguo. A Study on the Dynamics of the Preservation and Vitalization of Villages Based on Three Cases in Fujian [J]. Architectural Journal, 2017(1): 108—112.
- [10] 杨贵庆, 开欣, 宋代军, 等. 探索传统村落活态再生之道——浙江黄岩乌岩头古村实践为例[J]. 南方建筑, 2018(5): 49—55.
- YANG Guiqing, KAI Xin, SONG Daijun, et al. Exploring Approaches for Revitalizing Regeneration of Chinese Traditional Villages: A Case Study of Wuyantou Ancient Village in Huangyan, Zhejiang[J]. South Architecture, 2018(5): 49—55.
- [11] 邹艳丽. 我国传统村落保护制度的反思与创新[J]. 现代城市研究, 2016(1): 2—9.
- KUAI Yanli. Research on Traditional Villages' Protection System in China[J]. Modern Urban Research, 2016(1): 2—9.
- [12] 曲颂, 郭君平, 夏英. 宅基地制度改革视域下传统村落古民居的活化利用对策[J]. 农业经济问题, 2023(9): 45—57.
- QU Song, GUO Junping, XIA Ying. Utilization Strategies for Ancient Dwelling Houses in Traditional Villages from the Perspective of Policy Reform in Rural Residential Land System[J]. Issues in Agricultural Economy, 2023(9): 45—57.
- [13] 李稷, 张沛, 李思洁, 等. 我国传统村落古建民居认保制度困境与出路——基于新制度经济学视角[J]. 现代城市研究, 2022(11): 108—113.
- LI Ji, ZHANG Pei, LI Sijie, et al. Dilemma and Solutions of the Adoption & Protection System of the Ancient Residential Buildings in Chinese Traditional Villages: Based on the Perspective of New Institutional Economics[J]. Modern Urban Research, 2022(11): 108—113.
- [14] 高翔, 李建军. 传统村落保护: 实践困境与制度缺陷[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2019, 18(5): 130—140.
- GAO Xiang, LI Jianjun. Traditional Village Protection: Practical Difficulties and Institutional Defects[J]. Journal of South China Agricultural University (Social Science Edition), 2019, 18(5): 130—140.
- [15] 田国强, 陈旭东. 制度的本质、变迁与选择——赫维茨制度经济思想诠释及其现实意义[J]. 学术月刊, 2018(1): 63—77.
- TIAN Guoqiang, CHEN Xudong. Institution: Nature, Change and Choice — On the Institutional Economic Thought of Hurwicz and Its Practical Significance[J]. Academic Monthly, 2018(1): 63—77.
- [16] 黄凯南. 主观博弈论与制度内生演化[J]. 经济研究, 2010(4): 134—146.
- HUANG Kainan. Subjective Games and Endogenous Evolution of Systems[J]. Economic Research Journal, 2010(4): 134—146.
- [17] 肖瑛. 从“国家与社会”到“制度与生活”: 中国社会变迁研究的视角转换[J]. 中国社会科学, 2014(9): 88—104.
- XIAO Ying. From “State and Society” to “System and Life”: The Changing Perspective of Research on Social Changes in China[J]. Social Sciences in China, 2014(9): 88—104.
- [18] 夏健, 王勇, 李广斌. 回归生活世界——历史街区生活真实性问题的探讨[J]. 城市规划学刊, 2008(4): 99—103.
- XIA Jian, WANG Yong, LI Guangbin. Returning to Life—World: A Study on the Living Authenticity of the Historic Blocks[J]. Urban Planning Forum, 2008(4): 99—103.
- [19] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集(第一卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1972: 79.
- MARX K, ENGELS F. Selected Works of Marx and Engels (Volume 1)[M]. Beijing: People's Publishing House, 1972: 79.
- [20] 高兆明. 制度伦理与制度“善”[J]. 中国社会科学, 2007(6): 41—52.
- GAO Zhaoming. Institutional Ethics and Institutional “Good” [J]. Social Sciences in China, 2007(6): 41—52.
- [21] 梅景辉. 生活世界合理化与公共领域的结构转型——哈贝马斯的生活世界理论及其现实意义[J]. 哲学研究, 2014(12): 81—85.
- MEI Jinghui. The Rationalization of Life World and the Structural Transformation of Public Domain[J]. Philosophical Research, 2014(12): 81—85.
- [22] 任曙. 哈贝马斯“生活世界”学说管窥[J]. 马克思主义研究, 2002(4): 87—96.
- REN Kai. On Habermas' “Life World” [J]. Studies on Marxism, 2002(4): 87—96.
- [23] 许纪霖. 现代中国的家国天下与自我认同[J]. 复旦学报(社会科学版), 2015, 57(5): 46—53.
- XU Jilin. Family, Nation, All—Under—Heaven, and Self—Identity in Modern China[J]. Fudan Journal (Social Sciences Edition), 2015, 57(5): 46—53.
- [24] 黄宗智. 重新思考“第三领域”: 中国古今国家与社会的二元合一[J]. 开放时代, 2019(3): 12—36, 5.
- HUANG Zongzhi. Rethinking “the Third Sphere”: The Dualistic Unity of State and Society in China, Past and Present [J]. Open Times, 2019(3): 12—36, 5.
- [25] 侯利文. 国家与社会: 缘起、纷争与整合——兼论肖瑛《从“国家与社会”到“制度与生活”》[J]. 社会学评论, 2018, 6(2): 71—79.
- HOU Liwen. State and Society: Origins, Disputes and Integration: On Xiao Ying's Article “From ‘State and Society’ to ‘System and Life’ ” [J]. Sociological

- Perspective[J]. *Children's Geographies*, 2019, 17(1): 28—31.
- [35] DAVET N. Young People and Older People Negotiating Urban Spaces in Sweden: Enacting Age, Public Spacing and Belonging Through Intergenerational Encounters[J]. *Children's Geographies*, 2022, 20(6): 876—888.
- [36] WARMING H. Childhood Prism Research: An Approach for Enabling Unique Childhood Studies Contributions Within the Wider Scholarly Field[J]. *Children's Geographies*, 2022, 20(3): 284—296.
- [37] GILLESPIE J. Being and Becoming: Writing Children into Planning Theory[J]. *Planning Theory*, 2013, 12(1): 64—80.
- [38] MALONE K. Children's Rights and the Crisis of Rapid Urbanisation: Exploring the United Nations Post 2015 Sustainable Development Agenda and the Potential Role for UNICEF's Child Friendly Cities Initiative[J]. *The International Journal of Children's Rights*, 2015, 23(2): 405—424.
- [39] VAN DER GRAAF S. The Right to the City in the Platform Age: Child—Friendly City and Smart City Premises in Contention[J]. *Information*, 2020, 11(6): 285.
- [40] HANSSEN G S. The Social Sustainable City: How to Involve Children in Designing and Planning for Urban Childhoods?[J]. *Urban Planning*, 2019, 4(1): 53—66.
- [41] DRISKELL D. Creating Better Cities with Children and Youth: A Manual for Participation[M]. London: Routledge, 2017.
- [42] 武昭凡. 城市治理视角下的中国儿童友好型城市规划[C]//中国城市规划学会. 人民城市, 规划赋能——2022中国城市规划年会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2023: 6.
- WU Zhaofan. Child—Friendly Urban Planning in China from the Perspective of Urban Governance[C]//Urban Planning Society of China. People's City, Planning Empowerment: Proceedings of the Annual National Planning Conference 2022. Beijing: China Architecture & Building Press, 2023: 6.

(上接第97页)

- Review of China, 2018, 6(2): 71—79.
- [26] 袁方成, 王丹. 制度与生活: 理解中国式现代化发展逻辑[J]. *南京社会科学*, 2023(11): 20—31.
- YUAN Fangcheng, WANG Dan. System and Life: Understanding the Governance Logic of Chinese Modernization[J]. *Nanjing Journal of Social Sciences*, 2023(11): 20—31.
- [27] 杜鹃. 乡村治理的“生活治理”转向: 制度与生活的统一[J]. *中国特色社会主义研究*, 2021(6): 91—99.
- DU Peng. Turning of Rural Governance to “Life Management”: The Unity of System and Life[J]. *Studies on Socialism with Chinese Characteristics*, 2021(6): 91—99.
- [28] 王勇, 李广斌. 裂变与再生: 苏南乡村公共空间转型研究[J]. *城市发展研究*, 2014, 21(7): 112—118.
- WANG Yong, LI Guangbin. Fission and Regeneration: The Transformation of Rural Public Space and Its Mechanism in Southern Jiangsu[J]. *Urban Development Studies*, 2014, 21(7): 112—118.
- [29] 杨贵庆, 戴庭曦, 王祯, 等. 社会变迁视角下历史文化村落再生的若干思考[J]. *城市规划学刊*, 2016(3): 45—54.
- YANG Guiqing, DAI Tingxi, WANG Zhen, et al. Regeneration of Historical Cultural Village Under the Perspective of Social Change[J]. *Urban Planning Forum*, 2016(3): 45—54.
- [30] 张喜红. 权责一致: 责任政治建设的基本前提[J]. *思想战线*, 2016, 42(6): 64—68.
- ZHANG Xihong. The Consistency Between Power and Responsibility: A Basic Prerequisite for the Construction of Responsible Politics[J]. *Thinking*, 2016, 42(6): 64—68.
- [31] 童之伟. 当代中文法学义务认知之得失[J]. *法学评论*, 2022, 40(4): 15—32.
- TONG Zhiwei. Gains and Losses of Obligation Cognition in Contemporary Chinese Jurisprudence[J]. *Law Review*, 2022, 40(4): 15—32.
- [32] 李广斌, 李雅妮, 周敏, 等. 2000年以来乡村工业分散发展机理研究——基于后乡土嵌入性的视角[J]. *城市规划*, 2023, 47(2): 94—100.
- LI Guangbin, LI Yani, ZHOU Min, et al. Research on the Dispersed Development Mechanism of Rural Industry Since 2000: Based on the Perspective of Post—Earthbound Embeddedness[J]. *City Planning Review*, 2023, 47(2): 94—100.
- [33] 李德国, 蔡晶晶. 制度执行的复杂性、行为策略与担当激励[J]. *南京社会科学*, 2022(1): 83—90.
- LI Deguo, CAI Jingjing. The Dilemma and Breakthrough of Institutional Implementation: Complexity, Behavioral Strategies and the Inspiration of Responsibility[J]. *Nanjing Journal of Social Sciences*, 2022(1): 83—90.
- [34] 顿明明, 赵民. 城乡文化遗产保护“行动主体”辨识及政策启示——“利益相关者”视角的探讨[J]. *城市规划*, 2016, 40(6): 74—81.
- DUN Mingming, ZHAO Min. Identification of the “Main Actor” and Implication for Relevant Policies of the Cultural Heritage Conservation in Urban and Rural Areas: A Perspective of Stakeholder[J]. *City Planning Review*, 2016, 40(6): 74—81.
- [35] RUJDA G. Rural Buildings and Environment[J]. *Landscape and Urban Planning*, 1998, 41(2): 93—97.
- [36] 傅鹤鸣. 法律伦理: 当代中国制度伦理构建的核心命题[J]. *伦理学研究*, 2016(5): 89—93.
- FU Heming. Legal Ethics: The Core Theme of Contemporary Institutional Ethics[J]. *Studies in Ethics*, 2016(5): 89—93.